



COMUNE DI FINALE LIGURE

(PROVINCIA DI SAVONA)

Deliberazione della Giunta Comunale

Nr. Prog. **166**

OGGETTO: Approvazione della bozza di convenzione ai sensi dell'art. 28-bis DPR 380/2001 e art. 49 della L.R. 3 settembre 1997 n. 36 e ss.mm.ii. ai fini del rilascio del permesso di costruire convenzionato relativo al cambio di destinazione d'uso da RTA a RESIDENZA del fabbricato denominato "ex Hotel BRISTOL", sito in Via Madonna e censito al Foglio 25 m.le 238.

L'anno **duemilaventisei** questo giorno **ventotto** del mese di **Luglio** alle ore **09:45** convocata con appositi avvisi si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

N.	NOMINATIVO	Presente	Assente
1	BERLANGIERI ANGELO		x
2	FIRPO MAURA	x	
3	DI MAURO LUCIANA		x
4	LUZI UMBERTO	x	
5	SERICANO VALTER	x	
6	FOLCO PAOLO	x	

Assiste il Vicesegretario: Dott. Eugenio Minuto.

Assenti giustificati i Sigg.: Angelo Berlangieri e Luciana Di Mauro

La Sig.ra Maura Firpo, nella sua qualità di Vicesindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Comunicata ai Capigruppo
"Art.125, D.Lgs. 267/2000"

OGGETTO: Approvazione della bozza di convenzione ai sensi dell'art. 28-bis DPR 380/2001 e art. 49 della L.R. 3 settembre 1997 n. 36 e ss.mm.ii. ai fini del rilascio del permesso di costruire convenzionato relativo al cambio di destinazione d'uso da RTA a RESIDENZA del fabbricato denominato "ex Hotel BRISTOL", sito in Via Madonna e censito al Foglio 25 m.le 238.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Finale Ligure ha approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 12.12.2007, il progetto definitivo del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) e le relative Norme Tecniche di Attuazione, previa adozione del programma attuativo;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 12/12/2007, a seguito dell'iter previsto dalla L.R. n. 36/1997 e ss.mm.ii., è stato definitivamente approvato il P.U.C. del Comune di Finale Ligure, entrato in vigore il 19/12/2007 a seguito di pubblicazione sul B.U.R.L.;
- gli immobili in oggetto ricadono in zona "Ar11" ai sensi del Piano Urbanistico Comunale Definitivo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 12/12/2007, in zona "TU" "tessuto urbano" secondo il P.T.C.P. approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6/90 e s.m.; sub assetto insediativo; in zona ricompresa fra i Beni Paesaggistici per effetto del D.M. 20.12.1963 n. 9766 – Località Manie, vincolo imposto a norma dell'art. 142 comma 4° del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42;
- il P.U.C. contiene, nelle Norme Generali di Attuazione e nell'allegato n. 1 delle stesse, il Programma di capacità ricettiva e la disciplina delle strutture ricettive;

RICHIAMATA la L.R. Liguria n. 1/2024 che la comma 3 dell'art. 7 testualmente recita: *"Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'operatività dei vincoli al mantenimento della destinazione d'uso a RTA gravanti sulle strutture esistenti ai sensi della legislazione regionale previgente"*.

VISTO CHE:

- in data 23.12.2025 prot. n. 2025/47759 il Soggetto Attuatore ha presentato istanza relativa all'ottenimento del cambio di destinazione d'uso da RTA a residenza dello stabile sito in Via Madonna, contraddistinto al N.C.E.U. al fg. 25 mappale 238 ai sensi della L.R. 1/2024 corredata da istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata
- in data 17.02.2026 è stata rilasciata Autorizzazione Paesaggistica n. 4046 - pratica n. 9623;

RILEVATO che la destinazione residenziale proposta è compatibile con le destinazioni dell'ambito AR11 del PUC;

VERIFICATO che l'intervento in epigrafe, avente ad oggetto il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile dalla categoria funzionale "Turistico-Ricettiva" (RTA) alla categoria funzionale "Residenziale" (RP), ai sensi dell'Articolo 7 delle Norme Generali di Attuazione (N.G.A.) del P.U.C. e dell'Articolo 9 dell'Appendice n. 1 alle medesime N.G.A., è assoggettato alla procedura di Permesso di Costruire Convenzionato ai sensi dell'Articolo 28-bis del D.P.R. 380/2001 e dell'Articolo 49 della L.R. 36/1997.

RICHIAMATO l'Art. 21 del Nuovo Regolamento Edilizio Comunale avente ad oggetto *"Esecuzione delle opere di urbanizzazioni da realizzarsi a scomputo totale o parziale del contributo di costruzione"* il quale disciplina la gestione tecnica amministrativa connessa alla realizzazione delle opere a scomputo, prevedendo – in particolare – al paragrafo 1.3

l'individuazione:

- del Responsabile del Procedimento Urbanistico (RPU)
 - del Responsabile delle Opere di Urbanizzazione (ROU)
- ai quali competono specifici compiti sia in fase di definizione dei contenuti progettuali della proposta del soggetto attuatore, sia in fase esecutiva e definitiva presa in carico delle opere realizzate.

PREMESSO CHE:

- in data 25/05/2026 (prot. 22052) con Ordine di Servizio n. 14/2026 il Dirigente dell'Area IV - dott. ing. Salvatore Curatolo - ha individuato il Responsabile delle opere di urbanizzazione (R.O.U.) ed il suo staff;
- in data 12/06/2026 (prot. 24668) è pervenuta proposta per l'esecuzione delle opere a scomputo;
- in data 07/07/2026 (prot. 28016) è pervenuta la proposta modificata sulla base delle risultanze dell'incontro svoltosi presso gli uffici Comunali il 22/06/2026 e successivo sopralluogo sul posto del 01/07/2026 e successivi incontri di cui ultimo in data 22/07/2026;

VISTA la nota del ROU prot. n.31046 in data 27/07/2026, con la quale:

- è stata confermata la completezza/adequatezza della progettazione consegnata, così come successivamente integrata, e l'idoneità degli incaricati dei servizi tecnici
- è stato determinato il "giusto prezzo" delle opere a scomputo, ai sensi del paragrafo 1.1. dell'Art.21 del Regolamento edilizio comunale, in € 135.683,37 a fronte dell'importo stimato di € 142.824,06 come risultante da computo metrico estimativo di dettaglio allegato alla proposta di opere a scomputo, tenuto conto della necessità di allineare l'importo ai ribassi medi di aggiudicazione per appalti di opere pubbliche analoghe e delle caratteristiche della proposta progettuale;

si riportano sotto le condizioni-prescrizioni e modifiche progettuali che dovranno essere integrate nel progetto esecutivo:

- vista la modifica alle quote altimetriche di Via della Madonna si dovranno preventivare le opere di raccordo fra la stessa e le due trasversali principali (Via delle Orchidee e Via delle Magnolie), quanto indicato anche con l'inserimento di apposite voci di computo;
- non dovranno essere posti in opera chiusini a riempimento né sulla sede stradale/parcheggi né sui marciapiedi/aree verdi. I chiusini dovranno essere del tipo in Ghisa D400 per strada e parcheggi e del tipo in Ghisa C250 per marciapiedi e aree verdi. Le caditoie delle acque meteoriche dovranno essere del tipo in Ghisa D400 per strada e parcheggi e del tipo in Ghisa C250 per marciapiedi e aree verdi;
- dovrà essere inserita una voce relativa al rifacimento degli eventuali pozzetti ammalorati;
- le 2 aree dove verranno messe a dimora le alberature dovranno porsi alla medesima quota del marciapiede in maniera che siano accessibili dallo stesso senza dislivelli e comunque "protette" nei confronti della strada e dei parcheggi. La parte pavimentata dovrà avere le medesime caratteristiche dei marciapiedi mentre le aiuole saranno da costituirsi di ampia dimensione. Si richiede di fare un approfondimento/confronto sulla scelta della tipologia dell'arredo e comunque di prevedere la posa di 2 panchine per ciascuna area verde. A computo dovranno essere eliminate le voci relative ai grigliati per alberi;
- per l'ottimizzazione delle aree a parcheggio (minor perdita possibile di posti auto) si chiede di valutare fattivamente la traslazione delle due aree verdi, avvicinandole il più possibile all'incrocio con Via Calvisio la prima e con Via Barabina la seconda (fare riferimento alla revisione delle tavole grafiche trasmesse via posta elettronica ordinaria il 17/07/2026);

- si chiede di evitare le posa di cordoli perimetrali di colore bianco, questo per evitare il precoce deterioramento dovuto alla sporcizia con parcheggi e aree di manovra. Si consiglia di scegliere una tonalità di grigio che si discosti da quella della pavimentazione;
- nel progetto esecutivo dovranno essere definite le aree di posa delle pavimentazioni in Pietra di "Lum" e di quelle tattili, inoltre si richiedono maggiori informazioni circa le due tipologie di pavimentazione in riferimento anche alle tecniche di posa in accoppiamento con i masselli autobloccanti o pavimentazione tipo "Porfidbloc". Infine si rilevano indicazioni discordanti circa l'utilizzo di autobloccanti tradizionali e blocchi tipo "Porfidbloc";
- a pagina 4 della relazione tecnico illustrativa è stato indicato un importo complessivo dei lavori che non corrisponde a quanto desumibile dal computo metrico estimativo; presumibilmente tale dicitura dovrà essere allineata a quanto indicato nel documento di contabilità;
- nella tavola di stato attuale l'indicazione 2 della legenda non è rinvenibile in planimetria;
- in ultimo si richiede sin d'ora che la manutenzione delle due aree verdi episodiche con relative pavimentazioni e sedute rimanga a carico del costituendo Condominio per almeno 70 anni;

VISTA la Deliberazione n. 100 del 15/05/2026 con la quale la Giunta Comunale ha espresso l'atto di indirizzo di dare mandato al Dirigente dell'Area 4 di procedere al rilascio di parere preventivo inerente la realizzazione a scomputo di opere pubbliche, a seguito della ristrutturazione edilizia dell'ex Hotel Bristol sito in Via Madonna – località Finalpia, secondo le indicazioni espresse, riferite al rifacimento delle pavimentazioni in asfalto e dei marciapiedi della zona circostante l'immobile oggetto di intervento;

PRESO ATTO che il Soggetto Attuatore si impegna ad eseguire o a far eseguire le opere di urbanizzazione consistenti nella riqualificazione di Via Madonna, il tutto come meglio individuato nel progetto definitivo composto dai seguenti elaborati:

- ALL. 1 - Documentazione fotografica
- ALL. 2 - Relazione tecnico-illustrativa
- ALL. 3 - Computo metrico estimativo
- ALL. 4 - Elenco prezzi
- ALL.5 – Preventivi/Analisi prezzi
- ALL.6 – Capitolato speciale d'appalto
- TAV.1. – Inquadramento urbanistico
- TAV.-2 – Stato di fatto : planimetria generale
- TAV. 3 – PROGETTO : Planimetria generale
- TAV. 4 – RAFFRONTO

CHE l'importo complessivo delle lavorazioni, ottenuto in relazione ai prezzi del vigente prezzario regionale o tramite analisi prezzi, come risultante da computo metrico estimativo allegato al progetto, è pari ad euro 142.824,60, di cui viene determinato in € 135.683,37 il "giusto prezzo" scomputabile, ai sensi del paragrafo 1.1. dell'art. 21 del Regolamento edilizio comunale.

CHE il corrispettivo del contributo di concessione è stato determinato, ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale vigente al momento della presentazione della domanda, in € 663.269,46 comprensivo dell'importo per la monetizzazione dei posti auto oltre il contributo ERP pari a euro 38.130,17.

CHE gli importi di cui sopra derivano dal quadro generale riepilogativo allegato alla presente.

CHE la quota del contributo di costruzione e delle monetizzazione degli standard, nell'importo che risulta ancora dovuto una volta eseguiti gli scomputi di cui all'articolo 2 pari all'importo di € 135.683,37=, ammonta ad € 527.586,08= e verrà corrisposta in quattro rate semestrali con le seguenti modalità:

- € 131.896,52 preventivamente al ritiro del titolo edilizio;
- € 131.896,52 entro 6 mesi dalla data di rilascio del Permesso di Costruire;
- € 131.896,52 entro 12 mesi dalla data di rilascio del Permesso di Costruire;
- € 131.896,52 entro 18 mesi dalla data di rilascio del Permesso di Costruire.

A garanzia del pagamento, nel caso il Soggetto Attuatore optasse per il pagamento tramite rate differite, egli dovrà costituire idonea garanzia, all'atto del rilascio del permesso di costruire.

CHE per quanto espresso ai punti precedenti, risulta condizione essenziale e prodromica al rilascio del Permesso di Costruire la stipula di apposita Convenzione Urbanistica, ai sensi dell'art. 28 bis del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, fra il Soggetto Attuatore e l'Amministrazione Comunale, regolamentante la modalità di versamento del contributo concessorio e la destinazione d'uso degli immobili nonché la modalità di realizzazione delle opere pubbliche.

VISTA la bozza di convenzione, che disciplina quanto sopra indicato, allegata alla presente e Ritenuta meritevole di approvazione per i motivi esposti nelle premesse;

VISTI:

- l'art. 48 del T.U.E.L. D.Lgs 267/00;
- la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- la Legge Urbanistica Regionale 4.9.1997 n. 36;
- il DPR 380/2001.

ACQUISITO il parere, espresso in senso favorevole, sulla proposta di deliberazione in esame, dal Dirigente dell'Area 4 – Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e riportato in calce al presente atto.

D E L I B E R A

1. Di approvare la bozza di convenzione, allegata alla presente, regolante i rapporti tra il Comune di Finale Ligure ed il soggetto attuatore relativo a quanto sopra indicato.
2. Di dare atto che la convenzione disciplina, tra l'altro, gli obblighi relativi al versamento del contributo di costruzione, alle monetizzazioni dovute, alle opere di urbanizzazione a scomputo e alle relative garanzie.
3. Di riconoscere la pubblica utilità e l'interesse generale delle opere di urbanizzazione previste in progetto e richiamate nella bozza di convenzione.
4. Di dare mandato al Dirigente dell'Area 4 - Ufficio Tecnico e ai competenti uffici comunali per tutti gli adempimenti conseguenti e susseguenti, ivi compresa la stipula della convenzione urbanistica nei termini approvati.
5. Di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D. Lgs. 267/2000.

A questo punto, effettuata la votazione, rientrano i Sigg. Angelo Berlangieri e Luciana Di Mauro.

ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 4, Geom. Alberto Casanova, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere Favorevole

IL RESPONSABILE
F.to Geom. Alberto Casanova

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Vicesegretario
F.to Dott. Eugenio Minuto

Il Vicesindaco
F.to Maura Firpo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate